

Maximale Abschieberhetorik - minimale Erfolgsquote Nach den Silvesterübergriffen in Köln vor gut zwei Jahren wollte die Bundesregierung kriminelle und gefährliche....

Maximale Abschieberhetorik - minimale Erfolgsquote; Nach den Silvesterübergriffen in Köln vor gut zwei Jahren wollte die Bundesregierung kriminelle und gefährliche Ausländer ausweisen. Es blieb allerdings bei der Ankündigung

Die Welt

Dienstag 17. April 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 89

Length: 1041 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Als einige Tage nach der Silvesternacht 2015/16 das Ausmaß der sexuellen Übergriffe in Köln und anderen Städten bekannt wurde, veranstalteten die Parteien einen regelrechten Wettbewerb um die schärfste Abschiebepolitik. Der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte die Streichung der Entwicklungshilfe für Länder, die ihre in Deutschland ausreisepflichtigen Staatsbürger nicht zurücknehmen.

Der heutige Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), damals Generalsekretär seiner Partei, wollte straffällige Migranten gleich gänzlich ohne Prozess in die Heimat zurückbringen: "Nicht erst das Strafmaß nach einer Verurteilung soll Grundlage für eine mögliche Abschiebung sein, sondern bereits ein Delikt."

Die Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte am 6. Januar ihren berühmten Satz: "Wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch verwirkt", womit sie sich Nationalismusvorwürfe vor allem aus den eigenen Reihen einhandelte. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte an Tag sieben nach Köln an zu prüfen, "ob wir, was Ausreisepflichtigkeiten anbelangt, schon alles getan haben, was notwendig ist, um hier auch klare Zeichen zu setzen an diejenigen, die nicht gewillt sind, unsere Rechtsordnung einzuhalten".

Schon fünf Tage später lieferten ihre damaligen Minister für Inneres und Justiz: Am 12. Januar einigten sich Thomas de Maizière (CDU) und Heiko Maas (SPD) auf Regelungen, die eine Ausweisung krimineller Ausländer erleichterten, und stellten in Berlin gemeinsam die geplanten Gesetzesänderungen vor. Kurz darauf beschloss das Kabinett die von den beiden vorgeschlagene Verschärfung "eins zu eins", wie das Justizministerium damals mitteilte. Nachdem der Bundestag zugestimmt hatte, trat am 17. März 2016 das "Gesetz zur erleichterten Ausweisung von straffälligen Ausländern" in Kraft.

Der Erfolg hat sich jedoch als begrenzt herausgestellt: Die Ausweisungen stiegen von Jahr zu Jahr zwar deutlich an, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. So wurden für das Jahr 2015 noch 3607 Fälle gezählt, für 2016 dann

Maximale Abschieberhetorik - minimale Erfolgsquote Nach den Silvesterübergriffen in Köln vor gut zwei Jahren wollte die Bundesregierung kriminelle und gefährlich....

5045 und für 2017 schließlich 7249 Fälle. Das geht aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die WELT vorliegt.

Viele Ausweisungen führen allerdings oftmals auch Jahre nach ihrer Erteilung nicht zur tatsächlichen Abschiebung. Mit einer Ausweisung kann der Staat einem kriminellen oder gefährlichen Ausländer die Aufenthaltserlaubnis entziehen, falls er eine hatte. Die Abschiebung hingegen bedeutet die tatsächliche Verbringung des Migranten aus dem Bundesgebiet.

Zum Vergleich: Insgesamt wurden in den Jahren 2014 bis 2016 laut Statistischem Bundesamt 635.838 Ausländer wegen einer Straftat verurteilt, für das Jahr 2017 liegen noch keine Zahlen vor. Abzüglich Straftaten im Straßenverkehr und Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz waren es in dem Zeitraum 502.894 verurteilte Ausländer.

In den vergangenen vier Jahren wurden aber nur 19.342 gefährliche oder straffällige Migranten ausgewiesen, wie die Bundesregierung auf die FDP-Anfrage antwortet. Und: Von den zwischen 2014 und 2017 Ausgewiesenen lebte laut Bundesregierung noch jeder fünfte - genau: 4396 Personen - zum 31. Dezember 2017 weiter in Deutschland. Knapp 15.000 mussten tatsächlich das Land verlassen.

Entsprechend negativ fällt das Urteil von Linda Teuteberg, der migrationspolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, aus. "Die Bundesregierung hat die Verschärfung des Ausweisungsrechts als großen Wurf präsentiert, doch die schwarz-rote Reaktion auf die Silvesternacht von Köln ist verpufft", sagte sie WELT.

Teuteberg, die die Anfrage gestellt hatte, befremdet es auch, dass die Bundesregierung in ihrer Antwort erklärt, dass "bei mehreren Ausweisungsverfügungen an eine Person nur die letzte gezählt" werde. "Das heißt, es kommt auch vor, dass ein ausländischer Straftäter ausgewiesen wird, nicht abgeschoben wird und noch einmal eine Straftat begeht, die zur Ausweisung führt." Es sei, so die FDP-Politikerin, "ein unhaltbarer Zustand, dass sich straffällig gewordene, gefährliche Ausländer trotz zum Teil mehrfacher Ausweisungsverfügung immer noch im Land aufhalten."

Dabei können seit der Gesetzesverschärfung vor zwei Jahren Straftäter in der Tat ausgewiesen werden, sobald sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden - unabhängig davon, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde oder nicht. Das gilt für Straftaten gegen das Leben, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung und bei Angriffen auf Polizisten. Auch Eigentumsdelikte wie Diebstahl können demnach inzwischen zur Ausweisung führen, wenn sie unter Anwendung von Gewalt oder von Serientätern verübt werden. Die entsprechenden Artikel im Aufenthaltsgesetz unterscheiden nicht zwischen Ausländern aus EU-Staaten und der übrigen Welt. Auch die Antwort der Bundesregierung auf die FDP-Anfrage geht darauf nicht ein.

Früher musste die verhängte Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr betragen, um ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse zu begründen. Wer nun aufgrund der genannten Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, kann im Übrigen auch von der Anerkennung als Flüchtling ausgeschlossen werden. Dies war vor der gesetzlichen Verschärfung erst bei einer dreijährigen Haftstrafe möglich.

Hier liegt die Betonung aber auf dem Wort "kann", denn es muss nach wie vor in jedem Einzelfall das öffentliche Interesse an der Ausweisung mit dem Interesse des Ausländers am Verbleib in Deutschland juristisch abgewogen werden. Seit der Verschärfung besteht das sogenannte besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse, wenn ein Ausländer zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird.

Demgegenüber liegt allerdings gesetzlich bereits ein besonders schwerwiegendes Bleibeinteresse vor, wenn zum Beispiel ein Krimineller schon als Minderjähriger einreiste und mindestens fünf Jahre legal im Land ist oder wenn er in einer eheähnlichen Beziehung mit einer deutschen Bürgerin lebt.

Letztlich wird häufig zugunsten der Straftäter entschieden. Dabei steigt die Kriminalität durch Zuwanderer seit Jahren an. Inzwischen hat jeder dritte in der Bundesrepublik verurteilte Straftäter keine deutsche Staatsbürgerschaft.

Maximale Abschieberhetorik - minimale Erfolgsquote Nach den Silvesterübergriffen in Köln vor gut zwei Jahren wollte die Bundesregierung kriminelle und gefährlich....

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

pa/Mohammad JawaD

Afghanistan nach der Abschiebung am Flughafen Kabul: In das Land werden aus Deutschland vorwiegend Straftäter zurückgebracht

Mohammad Jawad

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (91%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (91%); POLITISCHE PARTEIEN (91%); ABSCHIEBUNG (90%); POLITIK (90%); GESETZGEBUNG (89%); SEXUELLE BELÄSTIGUNG (89%); STRAFTATEN (89%); VERURTEILUNGEN (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); NATIONALISMUS (79%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (79%); EINIGUNG & VERGLEICH (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); NEGATIVE NACHRICHTEN (78%); SEXUALDELIKTE (78%); STATISTIKEN (78%); DEUTSCHE BUNDESKANZLER (77%); EINWANDERUNG (77%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (77%); ZUWANDERUNGSGESETZ (77%); JUSTIZMINISTERIEN (76%); STRAFZUMESSUNG (76%)

Person: ANGELA MERKEL (79%); SIGMAR GABRIEL (79%); THOMAS DE MAIZIÈRE (79%)

Geographic: KÖLN, DEUTSCHLAND (89%); BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (89%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: April 17, 2018